

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2047/2535

นางเครือวัลย์ ขำเกียรติ

โจทก์

นายผาด กุลกิจ

จำเลย

นายไชยรัตน์ เนตรบารมี ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจาก ที่ดินโฉนดที่
3803 ตำบลปากเพรียว(ดาวเรือง)อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี โดยให้รถถอนสิ่ง
ปลูกสร้าง ออกไปด้วย ห้ามจำเลย และบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนี้ต่อไป ให้
จำเลยใช้ค่าเสียหาย แก่โจทก์เป็นรายเดือน ๆ ละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินแปลงนี้ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 107,113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรถถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่าง
ฎีกาได้ โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่า

เสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในระหว่างฎีกาได้ โดยให้จำเลยนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้จำเลยนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(ไพศาล รางฆาภรณ์-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>